

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Kết luận của đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh¹ về việc giao Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND², với các nội dung đánh giá về việc thực hiện các chế độ, các nội dung hỗ trợ; những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, đánh giá của các đơn vị (gồm UBND tỉnh; Thường trực HĐND 11 huyện, thị xã, thành phố và 06 UBND huyện, thị xã, thành phố)³, Ban Pháp chế tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

1. Kết quả đạt được

Theo báo cáo của UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, thì chế độ, điều kiện quy định tại Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND cơ bản đảm bảo đầy đủ nội dung theo tinh thần của Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND. Đây là căn cứ quan trọng để UBND các cấp triển khai thực hiện chi chế độ đúng định mức, đối tượng và là cơ sở thanh toán, quyết toán kinh phí đúng quy định.

¹ Tại Thông báo số 354/TB-HĐND ngày 07/6/2023.

² Công văn số 395/HĐND-BPC ngày 15/6/2023.

³ Thường trực HĐND, UBND huyện Ea Kar không gửi báo cáo.

Sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, UBND các cấp đã quan tâm chỉ đạo bố trí kinh phí theo quy định cho các cơ quan, đơn vị triển khai Nghị quyết. Ở tỉnh, trong giai đoạn 2018 - 2022, ngân sách tỉnh đã bố trí 12.917.707.800 đồng để đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh⁴.

Nhìn chung, Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND đã cụ thể hóa các nội dung chế độ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; nhiều nội dung chế độ, mức chi, mức hỗ trợ cơ bản tương đồng với các địa phương trong vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2021. Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND đã kịp thời động viên, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đại biểu HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, khảo sát, các hoạt động giám sát... Qua đó, tăng cường vai trò của đại biểu HĐND, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Một số vấn đề cần nghiên cứu, điều chỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên đây, trên cơ sở ý kiến đánh giá của Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tham khảo chế độ của HĐND các tỉnh khu vực Tây Nguyên⁵, Ban Pháp chế thấy rằng, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND có một số vấn đề sau, cần nghiên cứu, điều chỉnh, cụ thể là:

(1) Mức chi đối với một số chế độ không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay (tại thời điểm ban hành Nghị quyết, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng, hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng – tăng 38%) và có một số chế độ, một số khoản hỗ trợ thấp hơn so với các địa phương trong vùng Tây Nguyên (thấp hơn rất nhiều so với chế độ do HĐND tỉnh Kon Tum, HĐND tỉnh Gia Lai và HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành), như: Chế độ đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát độc lập; Chế độ khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; Hỗ trợ may lễ phục; Chế độ thăm hỏi khi ốm đau đối với cấp xã...

(2) Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 thì HĐND cấp tỉnh quyết định cấp kinh phí đối với: hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát; hỗ trợ công tác phí; khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ; may lễ phục; nghiên cứu; học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu.

⁴ Theo số liệu tại Công văn số 6121/UBND-TH ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh.

⁵ HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết quy định chế độ vào tháng 9/2016, đến tháng 8/2021 ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung;

HĐND tỉnh Kon Tum ban hành tháng 7/2017, đến tháng 12/2021 ban hành Nghị quyết mới thay thế;

HĐND tỉnh Gia Lai ban hành tháng 7/2018 (đến nay chưa điều chỉnh);

HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành ban hành tháng 7/2017, đến tháng 8/2021 ban hành Nghị quyết mới thay thế.

Trên cơ sở quy định này, Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND đã cụ thể hóa các chế độ của các hoạt động như khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định. Tuy nhiên, đối với một số hoạt động, nội dung chế độ chưa đầy đủ, cụ thể là:

- Hoạt động tiếp xúc cử tri: Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND mới chỉ quy định chế độ đối với đại biểu HĐND tham gia tiếp xúc cử tri (tại Điều 4) chứ chưa quy định chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri; chế độ xây dựng báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri (nội dung này Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội - đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 32/QĐ-VPQH ngày 19/01/2022 của Văn phòng Quốc hội về việc điều chỉnh một số định mức chi trong Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 - có quy định chế độ này).

- Hoạt động giám sát: Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 thì giám sát gồm nhiều hoạt động, như: thẩm tra dự thảo nghị quyết, Đề án, báo cáo; giám sát chuyên đề; hoạt động chất vấn, giải trình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri... Tuy nhiên, Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND mới chỉ quy định chế độ đối với hoạt động giám sát chuyên đề (Điều 5); các hoạt động giám sát khác chưa quy định... (các hoạt động giám sát này Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 – có quy định chế độ).

- Các chế độ hỗ trợ khác phục vụ hoạt động HĐND: Cần nghiên cứu bổ sung một số chế độ hỗ trợ như: hỗ trợ đối với công tác hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; quy định các Ban của HĐND cũng là “chủ thể” tham gia công tác xã hội; bổ sung chế độ thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà lưu niệm khi kết thúc nhiệm kỳ... đối với công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã...

3. Kiến nghị, đề xuất

Từ những nội dung nêu trên, Ban Pháp chế kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, phân công soạn thảo dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND (ban hành văn bản mới thay thế để thuận tiện khi tra cứu, áp dụng) theo hướng:

(1) Tăng mức chế độ đối với một số nội dung như: kinh phí hoạt động của Tổ đại biểu HĐND; chế độ nghiên cứu tài liệu; hỗ trợ tiền may lễ phục; thăm hỏi khi ốm đau đối với cấp xã... cho phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mức tăng lương cơ sở qua các năm so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND cũng như tương đồng với các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

(2) Bổ sung các chế độ, nội dung hỗ trợ, quy định cụ thể hơn các nội dung liên quan đến chế độ hoạt động của đại biểu HĐND nhưng chưa được quy định trong Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND như:

- + Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri;
- + Chế độ xây dựng báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri;
- + Quy định cụ thể chế độ chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra dự thảo nghị quyết, Đề án, báo cáo;
- + Chế độ đối với hoạt động chất vấn, giải trình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri...
- + Hỗ trợ kinh phí đối với công tác hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết;
- + Quy định các Ban của HĐND cũng là chủ thể tham gia công tác xã hội;
- + Chế độ thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà lưu niệm khi kết thúc nhiệm kỳ... đối với công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã...

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Ban Pháp chế kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, BPC.(S)

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Phương Hoa